

주의 요구 / 시정 요구 / 통보

1. 제 목 : 계약체결 지연 및 계약관리 불철저
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제32조 제4호 등¹³⁾에 따라 공공개발 건축·개발부동산 임대·시설관리 및 회계·세무·결산 업무를 권역별로 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다) 시행규칙」 제49조에 따르면 계약담당공무원은 계약상대자를 결정할 때에는 지체없이 계약서에 의하여 계약을 체결하여야 한다고 되어 있고

「공공개발업무세칙」 제10조와 제101조에 따르면 공사는 국유재산 위탁·기금개발과 공유재산 위탁개발 등 개발재산에 따라 구분하여 회계 처리를 하고 매년 개발재산별 재무상태표와 손익계산서 등을 작성하여 결산업무를 수행한다고 되어 있다.

13) 각 처는 「업무분장세칙」(제32조~제35조)에 따라 동일한 업무를 권역별로 구분하여 수행하고 있음

또한, 「계약사무세칙」 제4조의2에 따르면 계약담당자는 계약을 체결할 때에 계약 관리대장을 작성하여 관리하여야 한다고 되어 있고 계약 관리대장은 전산프로그램으로 대신한다고 되어 있다.

한편, 국가계약법 제12조 제13항에 따르면 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 계약담당공무원은 계약보증금을 국고에 귀속시키도록 되어 있고

같은 법 제27조 제1항에 따르면 정당한 이유 없이 계약 이행 관련 행위를 하지 아니한 자(이하 “부정당업자”라 한다) 등에 대하여 입찰 참가 자격을 제한하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 공공개발부문의 계약체결 현황 및 계약 관리 현황을 점검한 결과

(1) 긴급 보수공사 착수 이후 계약체결 지연

중부개발처 소관 ‘△△△△△△△’에서 0000. 00. 00. 화장실 배관 누수로 인한 승강기 침수사고가 발생하여 ‘△△△△△△△’의 승강기 0대가 전면 정지되었는데

중부개발처는 승강기의 긴급 복구를 위해 사고 당일부터 승강기 제조·설치 업체인 현대엘리베이터가 승강기 보수공사에 착수하도록 하였는데도, 지체없이 계약을 체결하지 않고 0000. 0. 0. 계약을 체결 함으로써 약 0개월 동안 합법적 계약 없이 보수공사를 수행한 사실이 확인¹⁴⁾되었다.

특히, 승강기 보수공사는 안전사고 발생 위험이 높은 공사로 만약 계약을 체결하지 않은 상태에서 안전사고가 발생했다면 공사가 관계 법령 상의 책임을 피할수 없는 상황이었고

국가계약법 제23조에 따르면 시간적 여유가 없는 긴급한 재해복구를 위한 계약으로서 미리 가격을 정할 수 없을 때에는 개산계약을 체결할 수 있다고 규정하고 있기 때문에, 긴급 보수공사라 하더라도 착수 이후 약 0개월이 경과하여 계약을 체결한 것은 적정하지 않다.

(2) 사업장별 회계처리 부적정

남부개발처 등 4개 부점은 「대기환경보전법」 제26조 및 「대기환경보전법 시행규칙 부칙(환경부령 제992호, 2022. 6. 30.)」 제3조에 따라 소관 사업장 중 가스열펌프가 설치된 사업장에 대하여 0000. 00. 00. 까지 배출가스 저감장치를 설치¹⁴⁾하거나 가스열펌프 또는 방지시설의 개선 등에 관한 계획을 시·도지사에게 제출하여 승인¹⁵⁾받았어야 했는데

수도권동부개발처 소관 ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠’의 경우 0000. 00. 0. 공조용 가스열펌프에 배출가스 저감장치를 설치한 후 0000. 00. 00. 설치대금 00,000천 원을 ■■■■(주)에 지급하면서 관리비 예산 부족을 사유로 ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠’ 회계가 아닌 ‘■■■■ ■■■■■■’ 회계로 지출하였고 이후 사업장별 회계의 정정 처리 없이 당해연도 결산이 마감된 사실이 확인되었다.

14) 해당 계약 외 착공일로부터 00일 이상 계약체결이 지연된 사례는 없었음.

15) 2022. 6. 30. 개정된 「대기환경보전법 시행규칙 부칙(환경부령 제992호)」 제3조 1항에 따라 2023. 1. 1.부터 가스열펌프가 대기오염물질배출시설로 편입되어, 2022. 12. 31. 이전 가스열펌프를 설치·운영하고 있는 자는 2024. 12. 31.까지 배출시설 신고를 하거나 배출가스 저감장치를 설치하여야 함

16) 같은 부칙 제3조 제2항에 따르면 2024. 12. 31.까지 가스열펌프 또는 방지시설의 개선·변경·점검 또는 보수에 관한 계획을 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시·도지사에게 제출하여 승인받은 경우에는 2025. 12. 31.을 넘지 않는 범위에서 가스열펌프를 설치·운영할 수 있음

반면, 중부개발처 소관 ‘▲▲▲▲▲▲▲▲’의 경우 0000년 관리비 예산이 부족하자 광주광역시 동구청에 0000. 00. 00.까지 저감장치를 설치 하겠다는 개선계획을 0000. 00. 00. 제출하였고, 이후 예산을 확보하여 0000. 0. 00. 배출가스 저감장치 부착 공사를 완료하였는데

이 같은 사례로 보았을 때 해당 사업장의 관리비 예산이 부족하다는 이유로 공사 대금을 타 사업장의 관리비 예산으로 대신 집행하는 것은 적정하지 않다.

(3) 계약관리대장 등록 계약정보 불일치

한편, 공공개발부문에서 계약 체결을 완료한 때에는 공공개발관리 시스템의 ‘계약매니저관리’ 메뉴에서 계약일자, 계약시작일자, 계약종료 일자, 계약금액 등을 작성하여 저장하게 되어 있는데

남부개발처는 ‘○○○○○○ ○○○○○○○○○’ 신축사업 설계용역 계약을 0000. 00. 00. 체결하였는데 공공개발관리시스템 ‘계약매니저관리’ 메뉴에는 계약체결 일자가 0000. 0. 00.로 등록되어 있는 등 [별표 1] “계약정보 등록 불일치 명세”와 같이 실제 계약체결 정보와 다르게 등록된 00건이 확인되었다.

(4) 계약해지에 따른 후속처리 불철저

수도권동부개발처는 (주)☆☆☆와 0000. 0. 00. ‘○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○ ○○○’ 계약을 체결하며 계약보증금 지급각서¹⁷⁾를 징구하였는데

17) 계약금액 5천만 원 이하 계약은 계약보증금 납부를 생략하고 지급각서로 갈음 가능 (국가계약법 시행규칙 제49조 제4항)

0000. 0. 0. (주)☆☆☆가 기상 상황 등으로 인한 주차면 품질 확보가 어렵다는 이유로 공사 포기를 요청하자, 이에 대한 접수보고만 진행하고 계약보증금 청구 및 부정당업자 입찰 제한 검토 등 후속조치를 하지 않은 것으로 확인되는 등 [표 6]과 같이 계약해지 후속조치를 불철저하게 한 사례 0건이 확인되었다.

[표 6] 계약해지 후속조치 불철저 현황

(단위: 천 원)

소관부점	순 번	계약명	계약 금액	계약 보증금	계약 체결일자	계약 해지일자
------	--------	-----	----------	-----------	------------	------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 중부개발처에서는 계약일자의 오기입은 공공개발시스템 신규 오픈에 따른 다량의 데이터 입력에 따른 업무과중 및 사용미숙에 따른 것으로 계도기간이 필요하다는 의견이 있었고, 남부개발처 등 3개 부점에서는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았고, 앞으로 계약체결 및 계약관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

중부개발처장은 계약 체결 전 공사 착수를 하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

수도권동부개발처장은 전기에 발생한 회계 오류(00,000천 원)를 정정하시기 바랍니다. (시정)

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 공공개발관리시스템에 실제 계약체결일자와 다르게 등록되어 있는 계약 36건에 대하여 등록내역을 수정하시기 바랍니다. (시정)

수도권동부개발처장은 계약 해지 시 계약보증금 귀속 및 부정당업자 제재 등 후속조치 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의)

계약해지 후속조치를 이행하지 않은 8건의 계약에 대해서 계약보증금 회수여부 검토 등 후속조치를 이행하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1]

계약정보 등록 불일치 명세

(단위: 건, 일)

소관 부점	순번	계약명	시스템 상 계약체결일자	실제 계약체결일자
----------	----	-----	-----------------	--------------

“기재 생략”